An das Handelsgericht des Kantons St. Gallen, Postfach 355, 9001 St. Gallen

St. Gallen, 26. Mai 2026

Klageantwort

in Sachen Rheintal Präzision AG, Klägerin, vertreten durch RA lic. iur. Barbara Rohner,

gegen

Säntis Werkzeugmaschinen AG, Vonwilstrasse 15, 9000 St. Gallen, Beklagte und Widerklägerin,

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Beat Lenherr, Lenherr Advokatur, Poststrasse 11, 9000 St. Gallen,

betreffend Forderung aus Kaufvertrag - Verfahren Nr. HG.2026.112

Rechtsbegehren

1. Die Klage sei vollumfänglich abzuweisen.

2. Widerklageweise sei die Klägerin und Widerbeklagte zu verpflichten, der Beklagten und Widerklägerin CHF 138'000.00 nebst Zins zu 5% seit 29. Juli 2024 zu bezahlen.

3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Klägerin und Widerbeklagten.

I. Zum Sachverhalt

Rz. 1 Rz. 6 und 7 der Klage werden anerkannt. Ergänzend wird festgehalten, dass die Beklagte seit über zwanzig Jahren Maschinen der Herstellerin Officine Meccaniche Varesine S.r.l. in der Schweiz vertreibt und in dieser Zeit mehr als 60 Anlagen des Typs OMV Pentaxis ausgeliefert hat, ohne dass es je zu einer vergleichbaren Beanstandung gekommen wäre. Die Beklagte beschäftigt rund 25 Mitarbeitende, davon vier festangestellte Servicetechniker, und erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von rund CHF 9 Mio. Die Beklagte ist seit 2003 im Handelsregister eingetragen und hat ihren Sitz seit Gründung unverändert in St. Gallen. Die von der Klägerin behauptete Branchenerfahrung der Beklagten wird ausdrücklich bestätigt und durch die seit 2003 gewachsene Kundenbasis im Werkzeugmaschinenhandel im Kanton St. Gallen und in den Nachbarkantonen belegt.

Rz. 2 Rz. 8 der Klage wird teilweise anerkannt. Zutreffend ist, dass der Kaufvertrag vom 14. Februar 2024 eine Rundlaufgenauigkeit der C-Achse von 0.005 mm vorschreibt. Bestritten wird, dass die festgestellten Abweichungen auf einen Mangel der Maschine zurückzuführen sind; die Beklagte wird dies nachfolgend widerlegen. Die im Pflichtenheft (KB 1, Anhang 1) beschriebenen technischen Eckwerte entsprechen im Übrigen exakt der Werksspezifikation der Herstellerin und wurden vor der Lieferung durch die Herstellerin selbst abgenommen. Die Herstellerin hat der Beklagten mit E-Mail vom 18. Februar 2024 ausdrücklich bestätigt, dass die konkret ausgelieferte Maschine die Werksabnahme in Varese ohne Beanstandung durchlaufen habe. Die Beklagte hat der Klägerin vor Vertragsschluss zudem eine Referenzliste mit fünf Kunden übergeben, die bereits vergleichbare Maschinen im Medizinaltechnikbereich einsetzen.

Rz. 3 Rz. 9 der Klage wird anerkannt, soweit die Zahlungsmodalitäten und der Eingang der Anzahlung betroffen sind. Die Rechnung Nr. 24-0118 (KB 3) wurde fristgerecht und ohne Beanstandung bezahlt, was gegen eine von Anfang an bestehende Mangelhaftigkeit der Maschine spricht.

Rz. 4 Rz. 10 der Klage wird anerkannt. Die Installation erfolgte durch den erfahrenen Servicetechniker Reto Alder, der seit 2015 für die Beklagte tätig ist und seither mehr als 40 Maschinen des Herstellers in Betrieb genommen hat, ohne dass je ein vergleichbarer Mangel aufgetreten wäre. Herr Alder verfügt über ein Diplom als eidg. dipl. Automatiker und hat an

mehreren vom Hersteller durchgeführten Schulungen zur OMV-Pentaxis-Baureihe teilgenommen. Die Installation umfasste neben der mechanischen Montage auch die vollständige Einrichtung der Steuerungssoftware sowie eine zweitägige Schulung des Bedienpersonals der Klägerin durch Herrn Alder.

Rz. 5 Rz. 11 der Klage wird bestritten. Das von Michael Gisler für die Klägerin unterzeichnete Abnahmeprotokoll vom 28. Juni 2024 hält ausdrücklich fest, dass die Abnahme vorbehaltlos erfolgt (BB 1). Ein mündlicher Vorbehalt betreffend die C-Achse wurde gegenüber dem Servicetechniker der Beklagten, Reto Alder, zu keinem Zeitpunkt erklärt; andernfalls hätte dies im Protokoll festgehalten werden müssen. Herr Alder bestätigt, dass auch Frau Egger, die bei der Abnahme ebenfalls anwesend war, zu keinem Zeitpunkt einen Vorbehalt anbrachte oder Bedenken äusserte. Hätte die Klägerin tatsächlich einen Vorbehalt angebracht, wäre dies nach der üblichen Praxis der Beklagten im Abnahmeprotokoll unter der dafür vorgesehenen Rubrik 'Vorbehalte' vermerkt worden; diese Rubrik ist im unterzeichneten Protokoll (BB 1) ausdrücklich mit 'keine' ausgefüllt.

Rz. 6 Rz. 12 der Klage wird anerkannt. Die beanstandungsfreie Produktion von rund 180 Werkstücken während der Einfahrzeit belegt, dass die Maschine bei Lieferung und Inbetriebnahme die vertraglich zugesicherte Toleranz erfüllte. Die Klägerin hat während dieser rund zwei Monate dauernden Einfahrzeit zu keinem Zeitpunkt eine Beanstandung gegenüber der Beklagten erhoben, obschon die C-Achse in dieser Zeit bereits für produktive Aufträge eingesetzt wurde. Die Klägerin hat während dieser gesamten Zeit auch keine Rückfragen zur Bedienung der C-Achse an die Beklagte gerichtet, obwohl eine telefonische Supportlinie durchgehend zur Verfügung stand.

Rz. 7 Rz. 13 und 14 der Klage werden zur Kenntnis genommen; die dort erwähnte Fotodokumentation vom 3. September 2024 (KB 13) wurde der Klageschrift nicht beigelegt und kann daher nicht gewürdigt werden. Der behauptete Anstieg des Ausschussanteils auf über 12% wird mangels Vorlage der zugrunde liegenden Qualitätsdaten bestritten. Es wäre an der Klägerin gelegen, die von ihr behauptete Fotodokumentation bereits mit der Klage einzureichen, um ihre eigene Sachverhaltsdarstellung zu stützen.

Rz. 8 Rz. 15 der Klage wird bestätigt und ist für den Ausgang des Verfahrens von zentraler Bedeutung: Frau Egger, die Leiterin Qualitätssicherung der Klägerin, hielt am 10. September 2024 fest, dass die beobachteten Abweichungen auf eine fehlerhafte Nullpunktkorrektur durch den Bediener zurückgehen könnten (KB 6 der Klägerin selbst). Diese zeitnahe, unbefangene Einschätzung des eigenen Personals ist weit verlässlicher als die nachträgliche Umdeutung in der Klageschrift. Die Klägerin hat diese eigene Einschätzung zu keinem Zeitpunkt vor Einreichung der Klage widerrufen oder korrigiert. Die Beklagte weist ergänzend darauf hin, dass Frau Egger in derselben Notiz (KB 6) festhält, eine vergleichbare Beobachtung sei ihr bereits von einer anderen, älteren Maschine im Betrieb der Klägerin bekannt, die nicht von der Beklagten stamme.

Rz. 9 Rz. 16 der Klage wird bestätigt, soweit die mehrfachen Serviceeinsätze der Beklagten betroffen sind; diese sind in der Zusammenstellung der Beklagten im Einzelnen dokumentiert (BB 3). Bestritten wird, dass diese Einsätze erfolglos geblieben seien; sie bestätigten vielmehr wiederholt eine fehlerhafte Werkzeugvermessung durch das Personal der Klägerin. Reto Alder hat bei mindestens zwei der vier dokumentierten Einsätze eine falsch hinterlegte Werkzeuglängenkorrektur im Steuerungsprogramm der Maschine festgestellt und korrigiert. Die in BB 3 dokumentierten Einsätze erfolgten am 16., 23. und 30. September sowie am 2. Oktober 2024 und dauerten jeweils zwischen zwei und vier Stunden; sämtliche Rapporte wurden von Michael Gisler mitunterzeichnet, ohne dass dieser Einwände gegen die darin festgehaltenen Feststellungen erhoben hätte. Die Beklagte stellte der Klägerin für diese vier Einsätze keine

Kosten in Rechnung, obwohl sie zu diesem Zeitpunkt von einer Fehlbedienung durch das Personal der Klägerin ausging; dies belegt die Kundenorientierung der Beklagten, nicht die Anerkennung eines Mangels. Erst am 2. Oktober 2024, dem letzten der vier dokumentierten Einsätze, erwog Herr Alder erstmals selbst die Möglichkeit eines Verschleisses am Lager, ohne dass dies zu diesem Zeitpunkt bereits als gesicherte Erkenntnis gelten konnte.

Rz. 10 Rz. 17 der Klage wird bestritten. Die Abweichungen waren der Klägerin bereits mit der Fotodokumentation vom 3. September 2024 und dem Schichtbucheintrag vom 5. September 2024 (KB 10) bekannt und wurden von ihrer eigenen Qualitätssicherung am 10. September 2024 einem Bedienfehler zugeordnet (KB 6). Die erst am 14. Oktober 2024 erfolgte förmliche Rüge - richtigerweise datiert die E-Mail der Klägerin vom 16. Oktober 2024 (KB 7) - erfolgte damit rund sechs Wochen nach der Entdeckung und ist verspätet im Sinne von Art. 201 Abs. 3 OR. Die Klägerin kann sich nicht darauf berufen, während dieser sechs Wochen noch an der Ursache gezweifelt zu haben, nachdem ihre eigene Fachabteilung bereits am 10. September 2024 eine plausible Erklärung dokumentiert hatte. Die Beklagte weist zudem darauf hin, dass die Klägerin in ihrer eigenen Zeiterfassung (KB 9) für die fragliche Periode keine ausserordentlichen Stillstandszeiten der Maschine ausweist.

Rz. 11 Rz. 18 der Klage wird anerkannt; die E-Mail von Thomas Baumann vom 8. Oktober 2024 (BB 6) gibt die Einschätzung der Beklagten zutreffend wieder. Die Beklagte betont, dass sie bereits in dieser frühen E-Mail auf die naheliegendste Erklärung hinwies, ohne dass die Klägerin diese Einschätzung damals bestritten hätte.

Rz. 12 Rz. 19 der Klage wird anerkannt, mit der Ergänzung, dass die Beklagte die Ersatzteile für Lager und Drehgeber ausdrücklich als Kulanz und unter Vorbehalt sämtlicher Rechte beschafft hat (BB 7, Ziff. 4; BB 8); von einer Anerkennung eines Mangels kann keine Rede sein. Die Beklagte hat dies anlässlich der Besprechung vom 8. November 2024 ausdrücklich protokollieren lassen, gerade um einem späteren Missverständnis vorzubeugen. Die entsprechende Protokollstelle (BB 7, Ziff. 4) wurde von beiden Parteien unterzeichnet und von der Klägerin zu keinem Zeitpunkt beanstandet.

Rz. 13 Rz. 20 der Klage wird bestritten, soweit daraus auf einen Mangel geschlossen wird; im Übrigen wird darauf hingewiesen, dass die Klageschrift den im Gutachten der Metrotest AG (KB 8) genannten Betrag von CHF 84'500.00 falsch mit CHF 86'500.00 wiedergibt. Das Gutachten der Metrotest AG wurde im Übrigen einseitig von der Klägerin in Auftrag gegeben, ohne dass der Beklagten Gelegenheit zur Teilnahme an der Messung eingeräumt worden wäre; sein Beweiswert ist entsprechend eingeschränkt. Sollte das Gericht die Kausalitätsfrage nicht bereits aufgrund der eingereichten Unterlagen als geklärt betrachten, beantragt die Beklagte die Einholung eines gerichtlichen Gutachtens nach Art. 183 ZPO. Unabhängig davon ist auch der im Gutachten beschriebene Messaufbau nicht nachvollziehbar dokumentiert, da weder die verwendete Kalibrierung des Messgeräts noch die genauen Messpunkte im Detail ausgewiesen sind.

Rz. 14 Rz. 21 der Klage wird bestritten, soweit daraus auf eine ausschliessliche Verursachung durch Verschleiss geschlossen wird. Der Rapporto von Ing. Marco Belotti (KB 12) hält fest, dass der Rundtisch der C-Achse auch Anzeichen unsachgemässer Belastung aufwies, wie sie bei einer falsch eingegebenen Werkzeuglängenkorrektur auftreten. Diese Feststellung deckt sich mit den von Reto Alder bei den Serviceeinsätzen gemachten Beobachtungen gemäss BB 3. Auch der Umstand, dass die Herstellerin die ausgetauschten Teile ohne weitere Rückfragen zum vollen Preis in Rechnung stellte (BB 8), spricht gegen einen ihr zurechenbaren Fabrikationsfehler. Auch die Herstellerin selbst hat nach Erhalt des Rapporto keine Rückrufaktion und keine Mitteilung an andere Kunden mit vergleichbaren Maschinen veranlasst, was gegen einen systematischen Fabrikationsfehler spricht.

Rz. 15 Rz. 22 der Klage wird bestritten, soweit von einer Verweigerung jeder weiteren Nachbesserung gesprochen wird. Die Beklagte bot der Klägerin mit Schreiben vom 20. Oktober 2024 eine weitere, vierte Besichtigung an (BB 3); diese wurde von der Klägerin nicht wahrgenommen. Hätte die Klägerin dieses Angebot angenommen, hätte die Ursache nach Auffassung der Beklagten bereits im Oktober 2024 abschliessend geklärt werden können. Mit demselben Schreiben vom 20. Oktober 2024 bot die Beklagte zudem an, einen Mitarbeiter der Herstellerin beizuziehen, was die Klägerin ebenfalls nicht aufgriff.

Rz. 16 Rz. 23 der Klage wird bestritten. Die geltend gemachten Auslagerungskosten werden mangels Substanziierung bestritten. Weder die behauptete Anzahl von sieben Kundenaufträgen noch das behauptete Auftragsvolumen von CHF 310'000.00 werden durch Unterlagen belegt. Auch nach dem 20. Oktober 2024 blieb die Klägerin für weitere Abklärungsvorschläge der Beklagten nicht erreichbar, was die Beklagte in ihrer internen Korrespondenz entsprechend festhielt.

Rz. 17 Rz. 24 der Klage wird anerkannt, soweit die Mahnung vom 15. Januar 2025 betroffen ist (BB 4); die Schlussrate von CHF 138'000.00 ist unbestrittenermassen bis heute nicht bezahlt. Das in der Klage behauptete Angebot, die Zahlung nach einer einvernehmlichen Lösung nachzuholen, wird bestritten; ein solches Angebot findet sich im Schreiben der Klägerin vom 29. Januar 2025 nicht. Die Beklagte bestreitet überdies, dass die Klägerin die Zahlung der Schlussrate von einer vorgängigen Lösung des technischen Streits abhängig machen durfte.

Rz. 18 Rz. 25 der Klage, insbesondere die darin erklärte Wandelung, wird vollumfänglich bestritten.

Rz. 19 Rz. 26 der Klage wird zur Kenntnis genommen; das Schreiben vom 2. Dezember 2024 blieb unbeantwortet, weil die Beklagte zu diesem Zeitpunkt in guten Treuen davon ausgehen durfte, mit der kulanzhalber vorgenommenen Nachbesserung ihre Pflichten erfüllt zu haben, und eine Wandelung angesichts der verspäteten Rüge ohnehin nicht in Frage kam.

Rz. 20 Rz. 27 der Klage wird bestritten. Die Vergabe von Aufträgen an Drittbetriebe und der dabei angeblich entstandene Mehraufwand werden mangels Substanziierung und mangels Vorlage der zugrunde liegenden Rechnungen bestritten. Mangels Substanziierung bleibt insbesondere offen, welche konkreten Aufträge betroffen gewesen sein sollen und ob die behaupteten Mehrkosten nicht ohnehin durch andere Faktoren verursacht wurden.

Rz. 21 Rz. 28 der Klage wird anerkannt, soweit der Zugang des Schreibens vom 10. Januar 2025 betroffen ist; die Beklagte ging auf das Angebot nicht ein, weil sie die Wandelung weiterhin für unbegründet hält und eine Rückgabe der seit Monaten produktiv eingesetzten Maschine gegen blosse Teilzahlung wirtschaftlich nicht im Interesse der Beklagten lag.

II. Rechtliches

Rz. 22 Mit der vorbehaltlosen Abnahme vom 28. Juni 2024 gilt das Werk hinsichtlich der bei gehöriger Prüfung erkennbaren Eigenschaften als genehmigt (Art. 201 Abs. 1 OR). Die Prüfung hat grundsätzlich am Ablieferungsort zu erfolgen (BGE 88 II 364 E. 3), und die Klägerin hatte während der Einfahrzeit im Juli und August 2024 hinreichend Gelegenheit, die vertraglich zugesicherte Toleranz zu prüfen. Die Klägerin verfügt als zertifizierte Medizinaltechnik-Zulieferin über eine eigene, ausgebaute Qualitätssicherung, die zur Prüfung der zugesicherten Eigenschaften ohne weiteres in der Lage gewesen wäre. Diese Obliegenheit trifft die Klägerin umso mehr, als sie nach eigener Darstellung über ein zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem verfügt, das gerade auf die Überwachung engster Fertigungstoleranzen ausgelegt ist. Die Klägerin kann sich nicht nachträglich darauf berufen, die Prüfung sei ihr aus betrieblichen Gründen nicht möglich gewesen, nachdem sie die Maschine während der Einfahrzeit tatsächlich produktiv einsetzte.

Rz. 23 Selbst wenn ein verdeckter Mangel im Sinne von Art. 201 Abs. 3 OR vorläge, wäre die Rüge verspätet. Nach der Rechtsprechung hängt die Rechtzeitigkeit davon ab, was unter den gegebenen Umständen als unverzüglich gilt (4A_399/2018 E. 3.2). Die Klägerin hatte bereits am 10. September 2024 durch die eigene Qualitätssicherung eine plausible Erklärung für die Abweichung - fehlerhafte Bedienung - und wartete dennoch mehr als fünf Wochen, bis sie am 16. Oktober 2024 förmlich rügte. Eine derart lange Frist ist bei einem im geschäftlichen Verkehr erfahrenen Industrieunternehmen nicht mehr als unverzüglich zu bezeichnen. Im kaufmännischen Verkehr zwischen zwei im Handelsregister eingetragenen Unternehmen ist ein strenger Massstab an die Prüfungs- und Rügepflicht anzulegen; eine Frist von mehr als fünf Wochen nach Vorliegen einer plausiblen Erklärung ist unter diesem Massstab nicht mehr vertretbar. Ein Unternehmen mit einer nach ISO 13485 zertifizierten Qualitätssicherung, wie sie die Klägerin für sich in Anspruch nimmt, muss sich an den von ihr selbst gesetzten hohen Standards messen lassen, was eine zügige Klärung und Rüge auffälliger Messwerte voraussetzt.

Rz. 24 Die verspätete Rüge führt dazu, dass die Maschine auch bezüglich der C-Achse als genehmigt gilt. Die Klägerin kann sich daher weder auf Wandelung noch auf Minderung nach Art. 205 OR berufen, und ein Schadenersatzanspruch nach Art. 208 Abs. 2 OR entfällt bereits aus diesem Grund. Die Genehmigungswirkung erstreckt sich dabei auf sämtliche bei gehöriger Prüfung erkennbaren Eigenschaften, mithin auch auf die Rundlaufgenauigkeit der C-Achse.

Rz. 25 Selbst wenn man dies anders beurteilen wollte, wäre die Ursache der Abweichung nicht abschliessend geklärt. Der Rapporto der Herstellerin (KB 12) schliesst eine Mitverursachung durch fehlerhafte Bedienung gerade nicht aus, wie die Beklagte in Rz. 14 hiervor dargelegt hat. Die Beweislast für das Vorliegen eines Mangels im Sinne von Art. 197 OR sowie für dessen Kausalität trägt nach Art. 8 ZGB die Klägerin; diesen Beweis hat sie nicht erbracht. Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass auch die Klägerin selbst in ihrer Klage nicht behauptet, die Ursache der Abweichung sei abschliessend und ausschliesslich dem Lager und dem Drehgeber zuzuordnen.

Rz. 26 Die Schlussrate von CHF 138'000.00 wurde mit der Abnahme vom 28. Juni 2024 beziehungsweise mit Rechnung Nr. 24-0245 vom 28. Juni 2024 zur Zahlung innert 30 Tagen fällig, mithin am 28. Juli 2024. Die Klägerin befindet sich seit dem 29. Juli 2024 in Verzug. Die Widerklage stützt sich auf Art. 14 ZPO, da sie mit der Klage in sachlichem Zusammenhang steht und das Handelsgericht für die Widerklage ohnehin zuständig ist. Die Forderung ist zudem in der Schlussrechnung Nr. 24-0245 vom 28. Juni 2024 (BB 5) im Einzelnen ausgewiesen und entspricht exakt der dritten Kaufpreisrate gemäss Art. 2 des Kaufvertrags (KB 1). Da keine der Parteien einen anderen Verfalltag vereinbart hat, trat der Verzug nach Art. 102 Abs. 2 OR mit blossem Ablauf der dreissigtägigen Zahlungsfrist ein, ohne dass es einer vorgängigen Mahnung bedurft hätte.

Rz. 27 Der Klägerin steht kein Zurückbehaltungsrecht zu, nachdem die gerügten Mängel verspätet gerügt wurden und die Maschine im Übrigen seit über eineinhalb Jahren produktiv eingesetzt wird. Ein Zurückbehaltungsrecht nach Art. 82 OR setzte zudem einen fälligen Gegenanspruch der Klägerin voraus, welcher nach dem Gesagten gerade nicht besteht. Im Übrigen hätte die Klägerin, wäre sie tatsächlich von einem gravierenden Mangel ausgegangen, die Maschine nicht über Monate hinweg für die eigene Produktion weiterverwendet, sondern deren Einsatz eingestellt.

Rz. 28 Der mit Rechtsbegehren 2 der Widerklage geltend gemachte Verzugszins von 5% beruht auf Art. 104 Abs. 1 OR und ist ab dem 29. Juli 2024, dem Tag nach Ablauf der 30-tägigen Zahlungsfrist gemäss Rechnung Nr. 24-0245, zu berechnen.

Rz. 29 Selbst wenn das Gericht entgegen der Auffassung der Beklagten zum Ergebnis gelangen sollte, dass ein Mangel rechtzeitig gerügt wurde, wäre allenfalls eine Minderung und nicht die Wandelung angezeigt, da die Maschine seit der Lieferung ununterbrochen produktiv eingesetzt wird und eine Rückabwicklung nach eineinhalb Jahren praktischen Betriebs unverhältnismässig wäre. Eine Minderung käme höchstens im Umfang der von der Metrotest AG geschätzten Instandsetzungskosten in Betracht, keinesfalls aber im Umfang der gesamten Schlussrate von CHF 138'000.00.

Rz. 30 Die Beklagte weist im Übrigen darauf hin, dass sie der Klägerin mit den im Dezember 2024 kulanzhalber beschafften Ersatzteilen für Lager und Drehgeber (BB 7, BB 8) bereits entgegengekommen ist, obwohl sie zu diesem Zeitpunkt keine rechtliche Verpflichtung dazu traf; dieses Verhalten darf ihr nicht zum Nachteil gereichen. Der Beklagten ist zudem aus der E-Mail von Thomas Baumann vom 8. Oktober 2024 (BB 6) bekannt, dass sie selbst nie von einem Mangel, sondern durchgehend von einer Fehlbedienung ausgegangen ist.

Rz. 31 Die Kosten des Verfahrens sind nach Art. 106 Abs. 1 ZPO der unterliegenden Partei aufzuerlegen; da die Klage nach dem Gesagten vollumfänglich abzuweisen und die Widerklage gutzuheissen ist, hat die Klägerin und Widerbeklagte sowohl die Gerichtskosten als auch die aussergerichtliche Entschädigung der Beklagten und Widerklägerin zu tragen. Die Beklagte hat im Zusammenhang mit der vorliegenden Streitigkeit bereits erhebliche eigene Aufwendungen für Serviceeinsätze und Ersatzteile getragen, die sie der Klägerin nicht gesondert in Rechnung gestellt hat.

Rz. 32 Die Beklagte bestreitet im Übrigen vorsorglich auch die Höhe des von der Klägerin geltend gemachten Schadens gemäss Rechtsbegehren 2; mangels Vorlage der zugrunde liegenden Rechnungen der angeblich beauftragten Drittbetriebe ist der Schaden nicht substanziiert.

Rz. 33 Sollte das Gericht entgegen der Auffassung der Beklagten zum Ergebnis kommen, dass die Klägerin Anspruch auf Rückerstattung eines Teils des Kaufpreises hat, wäre dieser Betrag mit der hiermit widerklageweise geltend gemachten Schlussrate von CHF 138'000.00 zu verrechnen. Auch der Einwand, die Beklagte habe mit der Übernahme der Reparaturkosten bei der Herstellerin implizit einen eigenen Mangel anerkannt, verfängt nicht, da diese Kosten im Verhältnis zur Herstellerin ohnehin im Rahmen der laufenden Geschäftsbeziehung anfielen.

Rz. 34 Die Beklagte weist schliesslich darauf hin, dass sie der Klägerin stets kostenlosen Support angeboten hat und auch nach Einreichung der Klage zu einer gütlichen Einigung bereit gewesen wäre, wenn die Klägerin die unbestrittene Schlussrate zumindest teilweise beglichen hätte.

Rz. 35 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Klägerin den von ihr behaupteten Mangel entweder gar nicht beweisen kann, jedenfalls aber verspätet gerügt hat, und dass sie überdies die unbestrittene Schlussrate von CHF 138'000.00 seit Juli 2024 schuldet.

Rz. 36 Nach dem Gesagten ist die Klage abzuweisen und der Widerklage vollumfänglich stattzugeben.

Beweismittel

BB 1 Abnahmeprotokoll vom 28. Juni 2024; BB 2 Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen (Auszug); BB 3 Zusammenstellung Serviceeinsätze vom 20. Oktober 2024.

BB 4 Mahnung vom 15. Januar 2025; BB 5 Schlussrechnung Nr. 24-0245 vom 28. Juni 2024; BB 6 E-Mail Thomas Baumann vom 8. Oktober 2024; BB 7 Besprechungsprotokoll vom 8. November 2024; BB 8 Zahlungsbestätigung vom 18. Dezember 2024.

Vollmacht der Beklagten.

Lenherr Advokatur

Dr. iur. Beat Lenherr, Rechtsanwalt